٣- اليمين الغموس : وهي اليمين الكاذبة التي تهضم بها الحقوق ، أو التي يقصد بها الغش والخيانة ، فصاحبها يحلف على الشيء وهو يعلم أنه كاذب ، وهي كبيرة من الكبائر ، ولا تنعقد هذه اليمين ، ولا كفارة فيها ؛ لأنها أعظم من أن تكفر ، ولأنها يمين غير منعقدة ، فلا توجب الكفارة كاللغو . وتجب التوبة منها ، ورد الحقوق إلى أصحابها إذا ترتب عليها ضياع حقوق . وسميت هذه اليمين غموساً لأنها تغمس صاحبها في الإثم ، ثم في نار جهنم عياذاً بالله . ودليل حرمتها قوله تعالى : ﴿ وَلَا تَتَّخِذُوٓاْ أَيۡمَٰنَكُمۡ دَخَلَۢا بَيۡنَكُمۡ فَتَزِلَّ قَدَمُۢ بَعۡدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُواْ ٱلسُّوٓءَ بِمَا صَدَدتُّمۡ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَكُمۡ عَذَابٌ عَظِيمٞ ﴾ [النحل :٩٤] ، ولحديث ابن عمر رضى الله عنهما أن النبي ﷺ قال : (الكبائر : الإشراك بالله ، وعقوق الوالدين ، وقتل النفس ، واليمين الغموس)[١] ، ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال : (خمس ليس لهن كفارة : الشرك بالله ، وقتل النفس بغير حق ، وبَهْت مؤمن ، ويمين صابرة[٢] يقطع بها مالاً بغير حق)[٣] .

المسألة الثالثة : كفارة اليمين وشروط وجوبها :

١- **كفارة اليمين** : شرع الله عز وجل لعباده كفارة اليمين التي يكون بها تحلة اليمين والخروج منها ، وذلك رحمة بهم ، قال الله تعالى : ﴿ قَدۡ فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُمۡ تَحِلَّةَ أَيۡمَٰنِكُمۡۚ ﴾ [التحريم : ٢] وقال ﷺ : (من حلف على يمين ، فرأى غيرها خيراً منها ، فليأتها ، وليكفر عن يمينه)[٤] . وهذه الكفارة تجب على الشخص إذا حنث في يمينه ، ولم يَفِ بموجبها .

---

(١) رواه البخاري برقم (٦٢٩٨) .

(٢) وهي اليمين الغموس ، وسميت صابرة من الصبر ، وهو الحبس والإلزام ؛ لأن صاحبها يلزم بها ويحبس عليها ، وتكون لازمة له من جهة الحكم .

(٣) أخرجه أحمد (٣٦٢/٢) ، وحسَّنه الألباني (الإرواء رقم ٢٥٦٤) .

(٤) أخرجه البخاري برقم (٦٧٢٢) ومسلم برقم (١٦٥٠) واللفظ له .